

GESTÃO DE CADEIA DE SUPRIMENTOS EM SAÚDE

Douglas Garcia Pinho

sagah⁺



Licitações em saúde

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Descrever os conceitos mais relevantes sobre licitações, bem como outras formas de aquisição de produtos no setor público.
- Identificar características específicas de licitações de materiais e medicamentos em serviços de saúde.
- Apontar os principais indicadores de gestão para licitações de materiais e medicamentos.

Introdução

O processo de aquisição de produtos e serviços no setor público compreende um conjunto de regras e princípios que devem ser observados para a elaboração de cada edital de licitação. Entre os objetivos de uma licitação, podemos destacar como principais a busca pela proposta mais vantajosa e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Com isso, é possível perceber que não basta um produto ou serviço ter o menor preço; é preciso que ele seja vantajoso e tenha impacto positivo sobre a sustentabilidade do desenvolvimento nacional.

Neste capítulo, você vai estudar os principais conceitos que orientam as licitações, bem como aspectos legais e os princípios e as exceções que permitem aquisições de produtos e serviços via processos que dispensam licitação ou que a tornam inexigível. Você também vai verificar as características das licitações de medicamentos e materiais hospitalares e conhecer alguns indicadores utilizados na gestão de processos licitatórios.

1 Licitação para aquisição de produtos no setor público

Uma licitação pode ser compreendida como um conjunto de procedimentos adotados pela administração pública nos âmbitos federal, estadual ou municipal em seus processos de compra de produtos e contratação de serviços visando o interesse público. Assim, uma licitação envolve um processo formal regido por leis e princípios, em que existe competição entre os interessados em vender ou oferecer diversos produtos ou serviços ao setor público.

No setor público, o planejamento de uma licitação tem início a partir de uma necessidade da administração, que elabora o processo e define um objeto de contratação. Essa etapa compõe a **fase interna** do processo de licitação. Nessa construção, não pode haver indicação de marca ou condições que estabeleçam preferência ou restrinjam, comprometam ou frustrem seu **caráter competitivo**. Além disso, não é permitido estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras. No momento da publicação de um edital de licitação, em que estão definidas todas as regras e informações para os interessados no certame, temos a **fase externa** do processo licitatório, que passa a ser de conhecimento público.

O processo licitatório deve ser construído obedecendo aos princípios legais dispostos nos regulamentos que tratam das licitações. São eles que garantem a legitimidade do processo e impedem que impugnações sejam solicitadas pelos participantes ou até mesmo por qualquer cidadão não envolvido na licitação. O processo licitatório deve obedecer ao princípio constitucional da **isonomia** (igualdade de condições a todos os concorrentes) e destina-se à seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Além disso, tal processo deve estar em plena conformidade com os demais princípios básicos de legalidade, igualdade, impessoalidade, moralidade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e de todos aqueles que lhes são correlatos (BRASIL, 1993).



Saiba mais

Em acepção abrangente, impugnar significa opor-se a algo. Num processo licitatório, impugnar significa contestar o edital de licitação em razão de alguma condição ou exigência que não esteja de acordo com a legislação. Um processo de impugnação de um edital de licitação deve ser fundamentado pelos princípios básicos recém-mencionados (OLIVEIRA, 2022).

Os processos licitatórios podem ocorrer por meio de diferentes modalidades, cuja determinação se dá de acordo com a complexidade do objeto e o valor estimado da contratação. A seguir são examinadas as principais modalidades de licitação (BRASIL, 2021).

- **Pregão:** modalidade obrigatória de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, que tem como critério de julgamento o menor preço ou o maior desconto. O pregão eletrônico é obrigatório para órgãos da administração pública federal direta, autarquias, fundações e fundos especiais, bem como para outros entes que utilizam recursos federais.
- **Concorrência:** modalidade de licitação utilizada para contratação de bens e serviços especiais, bem como de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Tem como critérios de julgamento o menor preço, a melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto.
- **Concurso:** modalidade de licitação utilizada para escolher um trabalho técnico, científico ou artístico. Adota como critério de julgamento a melhor técnica ou conteúdo artístico. Também utilizada para a concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor.
- **Leilão:** modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos, cujo vencedor é aquele que oferecer o maior lance.
- **Diálogo competitivo:** modalidade de licitação utilizada para a contratação de obras, serviços e compras por meio de diálogos entre a administração pública e participantes previamente selecionados, de acordo com critérios objetivos. Tem por finalidade identificar uma ou mais alternativas que atendam às suas necessidades, e ao final do diálogo os participantes devem apresentar sua proposta final.

É importante destacar que, antes de iniciar a elaboração de um processo licitatório, é importante consultar a legislação vigente para se certificar de que o processo atende aos requisitos legais, pois é comum que as leis nesse âmbito sofram alterações ou atualizações.



Fique atento

De acordo com a Lei nº. 8.666/1993, em seu art. 6º, III, considera-se compra toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente (BRASIL, 1993).

Cabe destacar que as alterações que vêm sendo realizadas nas leis referentes aos processos de licitação têm o intuito de torná-los mais transparentes e ágeis, de modo a trazer para a administração pública maior eficiência e sustentabilidade, simplificando processos e buscando combater possíveis fraudes.

A licitação é construída por meio de atos preparatórios que o poder público executa para contratar produtos e serviços. Para isso, é preciso compatibilizar as necessidades com as possibilidades ofertadas pelo mercado, observando sempre os princípios que regem a administração pública, para também impedir o tratamento desigual de concorrentes que buscam contratar com a administração pública.

Entretanto, em alguns casos o processo licitatório pode não ocorrer, como na contratação direta por meio de dispensa ou inexigibilidade em situações previstas em lei. A dispensa de licitação pode ocorrer, por exemplo, em casos em que o interesse público pode ser atendido por meio de compras cujo valor do objeto é baixo e não justifica a abertura de um processo licitatório, ou ainda em razão da necessidade de atender com urgência necessidades coletivas em casos de emergência ou calamidade pública. Já a inexigibilidade de licitação se dá quando a competição é inviável, como, por exemplo, quando a administração pública necessita de materiais, equipamentos ou serviços que só podem ser fornecidos por um produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, ou quando os serviços técnicos exigidos são altamente especializados. Para verificar os demais casos de dispensa e inexigibilidade de licitações, consulte a legislação vigente (BRASIL, 2021).



Fique atento

Pode acontecer de não nenhum interessado aparecer numa licitação, o que leva a uma licitação deserta. Podem acontecer ainda casos em que existem interessados, mas, em razão de não satisfazerem os requisitos do edital de licitação, todos acabam desclassificados ou desabilitados. Nas duas hipóteses, é importante compreender as causas para que não se repitam novamente. Por isso, uma análise cuidadosa do edital deve ser realizada (OLIVEIRA, 2022).

Segundo Martines Júnior e Latance Neto (2009), o legislador não escolheu aleatoriamente casos em que julgou ser dispensável ou inexigível a licitação. Existem princípios constitucionais que estabelecem obrigatoriedade de licitar e garantir a realização da competição. Por isso as hipóteses tanto de dispensa quanto de inexigibilidade precisam estar em acordo com os princípios constitucionais — ou seja, mesmo sem licitação, os princípios republicanos e o princípio da isonomia não serão afrontados.

A seguir são listados os princípios que devem ser observados na construção de uma licitação (SUAREZ; FAVERO, 2016).

- **Princípio da legalidade:** todos os atos da administração pública deverão estar previstos em lei.
- **Princípio da impessoalidade:** todos os atos da administração pública deverão objetivar o interesse público, inadmitindo tratamento privilegiado e garantindo o tratamento igualitário entre todos os concorrentes.
- **Princípio da moralidade:** pressupõe que todos os atos da administração pública serão aplicados de forma adequada, ética e pertinente à sociedade.
- **Princípio da igualdade:** em conjunto com os princípios da isonomia e da impessoalidade, garante que a administração deverá ter atuação imparcial no processo licitatório.
- **Princípio da publicidade:** todos os atos da administração pública que produzam efeitos em terceiros ou que onerem seu patrimônio deverão estar publicados em órgão oficial, sendo considerados válidos somente a partir de sua publicação.

- **Princípio da probidade administrativa:** a probidade administrativa consiste na honestidade de proceder ou na maneira criteriosa de cumprir todos os deveres que são atribuídos ou acometidos ao administrador por força de lei. Diretamente derivado do princípio da moralidade.
- **Princípio da vinculação ao instrumento convocatório:** uma vez estabelecidas as regras do certame e publicadas no Ato Convocatório, a administração pública deverá se restringir a elas durante todo o processo.
- **Princípio do julgamento objetivo:** segundo este princípio, a administração pública não deverá amparar julgamentos com a incidência de aspectos subjetivos dos avaliadores e dos avaliados.

2 Licitações de produtos para saúde

As licitações de materiais e medicamentos em serviços de saúde apresentam aspectos que as diferenciam daquelas voltadas para os demais grupos de materiais. Nesse âmbito, estão inclusos itens ligados diretamente à saúde das pessoas e que, por isso, são prioritários do ponto de vista do planejamento, pois precisam ser adquiridos nas quantidades corretas e na melhor qualidade possível. Nesse contexto, todos os materiais utilizados para assistência ao paciente, direta ou indiretamente, precisam ser classificados, pois sua aquisição precisa estar muito bem ajustada em termos de quantidades. Vale lembrar que esses produtos apresentam prazos de validade — alguns inferiores a 12 meses — e, por isso, não podem faltar, mas também não devem ser adquiridos em quantidades excessivas, correndo o risco de terem seus prazos vencidos antes de se fazerem necessários.



Saiba mais

Em razão da possibilidade de uma falha na previsão de medicamentos e outros produtos em saúde, é possível inserir um acréscimo ou uma redução de até 25% do valor inicial do contrato, o que vale também para os casos de obras e serviços (BRASIL, 2021).

Desde a década de 1970, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estimula seus países-membros a promoverem políticas que facilitem o acesso das populações a medicamentos, e recomenda que adotem listas nacionais de medicamentos a serem publicados periodicamente. Em 1964, o Brasil iniciou a elaboração de sua lista de medicamentos essenciais, que foi oficialmente denominada Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) no ano de 1975. Desde então, o país vem investindo no aprimoramento da lista de medicamentos essenciais como um instrumento de garantia de acesso à assistência farmacêutica e de promoção do uso racional de medicamentos. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), essa estratégia é reafirmada em vários atos normativos (BRASIL, 2022).



Fique atento

Embora a atualização contínua da Rename seja uma necessidade, constitui um desafio para os gestores do SUS, em razão da complexidade das necessidades de saúde da população, do ritmo acelerado como as tecnologias vêm sendo incorporadas ao tratamento de saúde e dos diferentes modelos de organização e financiamento do sistema de saúde (BRASIL, 2022).

Na gestão da cadeia de suprimentos em saúde, é fundamental saber como os medicamentos são disponibilizados e classificados. Tal disponibilidade acontece por meio dos componentes da assistência farmacêutica (BRASIL, 2022):

- **Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Cbaf)** — em que se inserem os medicamentos que tratam os principais problemas e condições de saúde da população brasileira no âmbito da atenção primária à saúde. São conhecidos como básicos ou essenciais, uma vez que são indispensáveis e devem estar continuamente disponíveis à toda a sociedade.
- **Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (Cesaf)** — refere-se a medicamentos e insumos voltados ao tratamento de doenças como tuberculose, hanseníase, toxoplasmose, meningite, doença de Chagas, hepatite e dengue.

- **Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf)** — diz respeito a medicamentos para o tratamento de doenças crônico-degenerativas, incluindo doenças raras.



Fique atento

A assistência farmacêutica é considerada uma área estratégica para os sistemas de saúde, uma vez que os medicamentos são um dos principais meios para intervir em doenças e agravos que atingem a população (BRASIL, 2022).

Nesse contexto, o planejamento é um instrumento essencial para todo o processo de compra de medicamentos e demais produtos necessários, uma vez que sua disponibilidade adequada é um dos indicadores de qualidade dos serviços de saúde. Isso significa que o planejamento é a base de sustentação para definir as prioridades, assegurar a oferta de medicamentos e garantir a efetividade das ações de intervenção que fazem uso deles. Nesse contexto, é fundamental identificar todos os fatores de risco que possam acarretar falhas e comprometer a qualidade e a efetividade das atividades de programação e aquisição de medicamentos. Além disso, é importante considerar informações sobre o mercado, fornecedores existentes, preços praticados, prazos de entrega e outros aspectos que sejam comprovadamente mais vantajosos para o ente público.

O art. 65 da Lei nº. 8.666/1993 (BRASIL, 1993) prevê a possibilidade de acréscimos ou supressões nas obras, serviços ou compras de até 25% do valor inicial atualizado do contrato. Percebe-se que, apesar das dificuldades em ser assertivo nas quantidades, existe uma possibilidade de ajuste dos quantitativos. Segundo Gabriela Pércio (2013), durante o planejamento, devem ser consideradas as necessidades de todas as unidades da mesma administração dentro de um determinado período. É preciso implementar um método para elaborar as estimativas dos quantitativos, a avaliação dos riscos e o estudo do mercado e para entender as formas de fornecimento disponíveis, permitindo escolher aquela que seja comprovadamente mais vantajosa para o ente público. Isso requer um estudo preliminar, em que será analisado o valor da aquisição, os possíveis fornecedores, os respectivos prazos necessários para a entrega dos produtos, as marcas disponíveis no mercado, as apresentações, as embalagens, entre outros aspectos.

No momento da preparação de uma licitação, dois fatores devem estar bem definidos: o que deve ser comprado e em que quantidade. Esses dois pontos são fundamentais para iniciar a elaboração do processo. Nesse sentido, a escolha de medicamentos é um processo importante de seleção e priorização, uma vez que deve garantir o atendimento das necessidades da população de forma eficaz, segura e com qualidade. Esse processo tem como base informações epidemiológicas, técnicas e econômicas, bem como sobre a própria estrutura dos serviços de saúde. A programação de medicamentos, por sua vez, é a atividade que consiste em estimar as quantidades necessárias de produtos a serem adquiridos para satisfazer a demanda por determinado período de tempo. É importante destacar que uma programação incorreta interfere diretamente no abastecimento e no acesso a medicamentos (NUNES; SILVA, 2001).

A definição da quantidade correta de medicamentos a serem adquiridos costuma se basear no levantamento de dados sobre consumo, demanda e estoques existentes de cada produto, considerando ainda os prazos de validade e consultas à programação dos anos anteriores, ou seja, mediante estimativa do consumo histórico. Perceba que, nesse contexto, para as atividades de seleção e programação de medicamentos, informações sobre gestão de estoque, custo unitário aproximado de cada produto, bem como informações sobre recursos humanos, materiais e financeiros, protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas e de tratamento, também são essenciais e devem ser consideradas (NUNES; SILVA, 2001).

Após as etapas de seleção e programação, ou seja, após a escolha dos medicamentos e a definição de suas quantidades, a próxima etapa é a de aquisição, constituída de várias atividades para a efetivação do processo de compra, incluindo o processo de licitação. A licitação é um processo constituído por várias etapas e por diferentes departamentos. Normalmente, após a definição do que será comprado e em qual quantidade, é emitida uma requisição de medicamentos e demais materiais para a área de compras, que também é avaliada pelos setores financeiro, jurídico e contábil, bem como pelo setor de licitações, de auditoria, de contratos e demais áreas, a depender da complexidade do processo e do ente público.

É importante destacar que uma licitação deve explicitar as condições de entrega, que poderá ser realizada de uma só vez ou em várias etapas. Nesse sentido, é necessário elaborar um contrato com previsão do número de entregas, bem como a quantidade total que será necessária para o período contratado. Outro ponto importante é que as licitações de medicamentos e de materiais hospitalares devem ser executadas em processos distintos, pois, na maioria

das vezes, compreendem diferentes fornecedores, bem como documentos distintos para a fase de habilitação.

Um aspecto a ser destacado é a escolha da modalidade de licitação. De acordo com a lei vigente, os medicamentos são considerados bens comuns, “cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado” (BRASIL, 2021, documento *on-line*). Nesse sentido, o pregão é a modalidade de licitação obrigatória, em que o menor preço ou o maior desconto são os critérios de julgamento (BRASIL, 2018; BRASIL, 2021).



Saiba mais

A modalidade licitatória de pregão pode acontecer de forma presencial ou eletrônica. Para a compra de medicamentos, o Tribunal de Contas da União (TCU) defende o pregão eletrônico, uma vez que permite a participação de empresas localizadas em qualquer região do país, aumentando a concorrência e consequentemente reduzindo os preços dos medicamentos, sendo possível escolher a proposta mais vantajosa. Por outro lado, o pregão presencial limita a concorrência a fornecedores locais, deixando os municípios dependentes dos preços praticados por eles. Assim, não utilizar o pregão eletrônico para a compra de medicamentos só é permitido em casos de inviabilidade, que devem ser comprovados e justificados (BRASIL, 2018).

É importante ressaltar que, segundo a legislação licitatória vigente, sempre que houver recursos transferidos pelo Ministério da Saúde para pagar a compra de medicamentos, por serem bens comuns, o pregão na modalidade eletrônica é obrigatório (BRASIL, 2018).

Outro elemento essencial no processo de licitação é a pesquisa de preços, realizada na fase interna da licitação, para verificar se existem recursos disponíveis e suficientes (dotação orçamentária) para o pagamento dos medicamentos ou demais produtos na contratação pública. Essa é uma atividade que antecede a elaboração da minuta do edital e do contrato, que posteriormente é encaminhado ao setor jurídico para avaliação. A pesquisa de preços é um instrumento que permite estabelecer o preço justo de referência que a administração pública está disposta a pagar. Nesse sentido, as compras públicas devem se basear nos preços praticados no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública (BRASIL, 2018).



Saiba mais

O Banco de Preços em Saúde (BPS) é um banco de informações criado pelo Ministério da Saúde para a pesquisa de preços no âmbito das compras públicas de medicamentos. Tem por finalidade permitir o registro e a consulta de informações sobre a compra de medicamentos e demais produtos para a saúde. Isso significa que as compras de medicamentos devem ser obrigatoriamente informadas no BPS pelos estados, municípios e Distrito Federal (informações sobre compra de materiais médico-hospitalares é facultativa) e a consulta é livre para qualquer indivíduo, órgão ou instituição pública ou privada (BRASIL, 2018). Para saber mais sobre a pesquisa de preços nas licitações, consulte a Instrução Normativa nº 3/2017 (BRASIL, 2017).

3 Indicadores de gestão nas licitações

Indicadores de desempenho são uma ferramenta que permite à gestão monitorar e avaliar seus resultados, verificando se tudo aquilo que foi planejado está sendo executado. Dessa forma, é possível afirmar que os indicadores de desempenho têm por finalidade a manutenção do controle da organização, uma vez que permitem verificar seu cenário atual e aplicar os ajustes que se fizerem necessários.

Nos processos de aquisição, os indicadores de desempenho permitem monitorar seu desenvolvimento de forma qualitativa e quantitativa. A função de compras vem ganhando cada vez mais destaque e importância, sendo considerada estratégica para as organizações, visto que envolve tomadas de decisões, estabelecimento de prazos e outros processos que afetam diretamente os resultados das organizações, sejam elas públicas ou privadas.

No contexto das compras públicas, os indicadores de desempenho são necessários para monitorar continuamente não somente as atividades de seleção e programação, mas também os processos de licitação em todas as suas fases. Isso inclui a análise da razão de eventuais aumentos de demanda de produtos e serviços, a contínua atualização das leis no país e a própria complexidade que envolve o processo de compra pública (BRITO; ALMEIDA; BRITO 2016).

Nesse sentido, ao pensar em monitoramento o primeiro passo é definir os indicadores-chave de desempenho (*key performance indicators* — KPIs), que são as métricas consideradas fundamentais para avaliar um processo de gestão.



Fique atento

Indicadores de desempenho devem ser factíveis e fáceis mensurar, permitindo que a organização tenha uma visão do desempenho de seus processos e verifique a necessidade de implementação de ações corretivas e preventivas de modo a alcançar a melhoria contínua (FERREIRA *et al.*, 2019).

Existem vários indicadores-chave para mensurar os processos de licitação, e sua escolha está condicionada à realidade da organização e o que ela deseja medir, de acordo com seu objetivo.

Vejamos a seguir alguns indicadores utilizados para os processos de licitação (BRASIL, 2017):

- **Tempo por etapa:** avalia o tempo de duração da fase interna e externa do processo de licitação. Na fase interna, são elaborados os estudos preliminares, com pesquisa de preços, de mercado e definição de itens e quantidades, para estabelecer as regras gerais do processo. É importante monitorar o tempo de execução dessa etapa, pois tem grande impacto no sucesso da licitação. Além de assertiva, essa etapa precisa ser ágil, para não comprometer o abastecimento. Na fase externa, também é importante mensurar o tempo transcorrido desde a publicação do edital até sua homologação. Nesse período, é selecionada a proposta mais vantajosa, e ocorrem negociações com os fornecedores e conferência de documentação. Ela precisa ser executada dentro do período de validade das propostas dos fornecedores.
- **Número de itens licitados por mês:** é importante que o órgão tenha um controle sobre o número de itens licitados para poder distribuí-los equitativamente durante os meses, conforme sua capacidade operacional.
- **Número de processos gerados por mês:** o número de processos gerados pode demonstrar o aumento ou a repetição de itens licitados e serve para avaliar a qualidade do planejamento, pois processos mal elaborados costumam ser mais demorados na sua execução. Cada órgão deve controlar a quantidade mais adequada com base na sua infraestrutura.

- **Percentual de itens fracassados por preço excessivo em licitação:** para cada licitação, é feita uma pesquisa de preços. Com o resultado dessa pesquisa, é estabelecido um preço máximo, que não pode ser ultrapassado. Essa análise é feita para cada item do processo. Quando o preço ofertado fica acima do preço máximo, o item é cancelado. Esse cancelamento gera retrabalho e, muitas vezes, processos emergenciais.
- **Percentual de itens cancelados por falta de interessados na licitação:** a licitação precisa ser bem divulgada para que atraia a participação do maior número possível de fornecedores. Por isso, é importante saber quantos itens são cancelados por falta de propostas. Muitas vezes, os canais de divulgação da licitação não são efetivos.
- **Percentual de compras emergenciais em relação às compras totais:** a compra emergencial é sempre um retrabalho, uma demanda que surge em razão de algo que não pode ser planejado. Esse tipo de processo tende a aumentar os custos administrativos e, muitas vezes, os preços dos medicamentos e materiais. Por isso, é importante manter um controle sobre o volume financeiro despendido em compras emergenciais.
- **Percentual do valor das compras por dispensa de licitação em decorrência de cancelamento por preço excessivo em relação às compras totais:** com esse indicador, é possível mensurar o montante das dispensas emergenciais geradas por cancelamentos por preço excessivo de itens em licitações.
- **Percentual do valor das compras por dispensa de licitação em decorrência de cancelamento de item por falta de interessados na licitação em relação às compras totais:** com esse indicador, é possível mensurar o montante das dispensas emergenciais geradas por cancelamentos por itens desertos nas licitações.

Todos esses indicadores fornecem informações relevantes para cada etapa do processo licitatório. As correções nas atividades de planejamento da fase interna das licitações e para a execução da licitação na fase externa são orientadas por essas informações.



Referências

BRASIL. Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal. *Diário Oficial da União*, Brasília, 23 set. 2019. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10024.htm. Acesso em: 7 jul. 2020.

BRASIL. Instrução normativa nº 3, de 20 de abril de 2017. Altera a Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014, que dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral. *Diário Oficial da União*, Brasília, 24 abr. 2017. Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20175705/do1-2017-04-24-instrucao-normativa-n-3-de-20-de-abril-de-2017-20175670. Acesso em: 7 jul. 2020.

BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, 22 jun. 1993. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm. Acesso em: 7 jul. 2020.

BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. *Diário Oficial da União*: seção 1, edição extra, Brasília, 1 abr. 2021. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm. Acesso em: 4 jul. 2022.

BRASIL. *Manual de orientações para contratação de serviços de saúde*. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_orientacoes_contratacao_servicos_saude.pdf. Acesso em: 4 jul. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. *Relação Nacional de Medicamentos Essenciais Rename 2022*. Brasília: MS, 2022. Disponível em: <https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2022/01/RENAME-2022.pdf>. Acesso em 4 jul. 2022.

BRASIL. *Orientações para aquisições públicas de medicamentos*. Brasília: Tribunal de Contas da União, 2018. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/data/files/8A/E0/DC/81/A5A1F6107AD96FE6F18818A8/Orientacoes_aquisicoes_publicas_medicamentos.pdf. Acesso em: 4 jul. 2022.

BRITO, R. F.; ALMEIDA, V. L.; BRITO, C. C. *Indicadores de desempenho em compras públicas: o caso de um hospital universitário*. Dissertação (Mestrado em Profissional em Administração Pública) — Universidade Federal da Grande Dourados, Mato Grosso do Sul, 2016.

DIAS, M.; COSTA, R. F. *Manual do comprador*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

FERREIRA, G. S. A.; SALGADO JÚNIOR, W.; COSTA, A. L. Construção e análise de indicadores de desempenho do acesso à atenção especializada do SUS. *Saúde em Debate*, v. 43, n. 123, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/T9JqdH7JHDzdVTSJgWZGhgg/?lang=pt>. Acesso em 4 jul. 2022.

MALAGÓN-LONDONO, G.; MORERA, G.; LAVERDE, P. *Administração hospitalar*. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2003.

MARTINES JÚNIOR, E.; LATANCE NETO, V. *Dispensa e inexigibilidade de licitação*. São Paulo: Verbatim, 2009.

NUNES, J. T.; SILVA L. A. *Assistência farmacêutica*: instruções técnicas para a sua organização. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. Disponível em: https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/cd03_15.pdf. Acesso em: 4 jul. 2022.

OLIVEIRA, R. C. R. *Licitações e contratos administrativos*: teoria e prática. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.

PÉRCIO, G. V. *Contratos administrativos*: sob a ótica da gestão e da fiscalização. Curitiba: Respublica, 2013.

SUAREZ, M. O.; FAVERO, H. L. Uma análise da diferença entre os itens descritos e os realmente adquiridos em uma prefeitura: um estudo de caso. *Revista de Pós-Graduação Faculdade Cidade Verde*, v. 2, n. 2, p. 66, 2016. Disponível em: <https://revista.unifcv.edu.br/index.php/revistapos/article/view/32/40>. Acesso em: 4 jul. 2022.

Leituras recomendadas

BRASIL. *Aquisição de medicamentos para assistência farmacêutica no SUS*: orientações básicas. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: <http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/judicializacao/pdfs/284.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2022.

BRASIL. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, 18 jul. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm. Acesso em: 7 jul. 2020.

REIS, R.; ALCÂNTARA, M. V. R. de; TEIXEIRA, P. *Licitações e contratos administrativos*. 14. ed. Curitiba: Negócios Públicos do Brasil, 2013.

**Fique atento**

Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

Conteúdo:

sagah⁺